

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4628/2533

นายไมตรี บันเทิงสุข
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎากร มาตรา 42 ทวิ

พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 4

โจทก์ออกจากการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2524 นายจ้างของโจทก์จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานให้โจทก์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2524 เป็นเงิน 94,140 บาท ครั้นวันที่ 5 มกราคม 2525 จ่ายเงินบำเหน็จเพราะโจทก์ออกจากการให้อีก 545,358.25 บาท ไม่ปรากฏว่านอกจากนี้นายจ้างยังจ่ายเงินให้โจทก์เป็นรายเดือนอันมีลักษณะเป็นเงินบำนาญอีก เงินที่นายจ้างจ่ายให้โจทก์ทั้งหมดดังกล่าวเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้โจทก์เพียงครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากการชอบที่จะหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ วรรคสาม

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์และขอให้โจทก์มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายในเงินบำเหน็จที่ได้รับตามมาตรา ๔๒ ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า การคำนวณหักค่าใช้จ่ายของโจทก์ไม่ถูกต้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และให้โจทก์มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินบำเหน็จที่โจทก์ได้รับตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๒ ทวิ วรรคสาม

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โจทก์ออกจากงานเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๔ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายจ้างของโจทก์จึงจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานให้โจทก์เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๔ เป็นเงิน ๙๔,๑๔๐ บาท ครั้นวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๒๕ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้จ่ายเงินเงินบำเหน็จเพราะเหตุที่โจทก์ออกจากงานให้กับโจทก์อีก ๕๔๕,๓๕๘.๒๕ บาท มีปัญหาว่าในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินบำเหน็จดังกล่าวโจทก์จะหักค่าใช้จ่ายตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๔๒ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากรได้หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มาตรา ๔๒ ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๓ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น บัญญัติว่า "ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ฯลฯ ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่ากับ ๔,๐๐๐ บาท คุณด้วยจำนวนปีที่ทำงานแต่ไม่เกินเงินได้พึงประเมิน เหลือเท่าใดให้หักค่าใช้จ่ายอีกร้อยละ ๕๐ ของเงินที่เหลือนั้น แต่ถ้าเงินได้พึงประเมินดังกล่าวจ่ายในลักษณะเงินบำเหน็จจำนวนหนึ่งและเงินบำนาญอีกจำนวนหนึ่ง ให้ถือว่าเฉพาะเงินที่จ่ายในลักษณะเงินบำเหน็จเป็นเงินซึ่งนายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน และให้ลดค่าใช้จ่ายจำนวน ๔,๐๐๐ บาท ลงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท" ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเงินได้พึงประเมินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเมื่อออกจากงานตามมาตรา ๔๒ ทวิ วรรคสามมีอยู่ ๒

ลักษณะ คือเงินได้พึงประเมินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
ลักษณะหนึ่งและเงินได้จ่ายในลักษณะเป็นบำเหน็จจำนวนหนึ่ง และมีลักษณะเป็น
บำนาญอีกจำนวนหนึ่ง อีกลักษณะหนึ่ง และกรณีที่นายจ้างจ่ายให้ในลักษณะหลัง เงิน
บำนาญเท่านั้นที่จะหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๔๒ ทวิ วรรคสามนี้ไม่ได้ ปัญหาว่าเงิน
ได้ที่มีลักษณะเป็นบำเหน็จ บำนาญ คืออะไร ศาลฎีกาเห็นว่า พระราชบัญญัติบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๔ ให้คำจำกัดความคำว่า บำเหน็จว่า เป็นเงิน
ตอบแทนความชอบฯ ซึ่งจ่ายให้ครั้งเดียว ส่วนบำนาญหมายความว่าเงิน
ตอบแทนความชอบฯ ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ปรากฏว่า
ออกจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้จ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงิน
บำเหน็จให้โจทก์แล้ว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ยังได้จ่ายเงินให้โจทก์เป็นรายเดือน
ภายหลังโจทก์ออกจากงาน อันมีลักษณะเป็นเงินบำนาญด้วย ฉะนั้นเงินที่องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้จ่ายให้โจทก์ทั้งหมดซึ่งรวมถึงเงินบำเหน็จที่กล่าวแล้ว จึงเป็นเงิน
ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จ่ายให้โจทก์ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ชอบที่
โจทก์จะหักค่าใช้จ่ายตามที่มาตรา ๔๒ ทวิ วรรคสามบัญญัติไว้ได้ ที่จำเลยทั้งสี่ฎีกา
ว่าการหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๔๒ ทวิ วรรคสาม กฎหมายให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียง
จำนวนเงินที่จ่ายให้ครั้งแรก ส่วนจำนวนเงินที่จ่ายในครั้งที่สองและในครั้งต่อ ๆ มา
ต้องหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๔๒ ทวิ วรรคแรกนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า มาตรา ๔๒ ทวิ
วรรคสาม หาได้บัญญัติถึงวิธีการหักค่าใช้จ่ายไว้ดังที่จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ไม่ ศาลภาษี
อากรกลางพิพากษาคดีชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(เดชา สุวรรณโณ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ก้าน อันนันทน์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายสุนทร สิทธิเวชวิจิตร
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>